V Brně dne 15. května 2009
Sp. zn.: 3608/2008/VOP/MV

Zpráva o výsledku šetření

ve věci podnětu paní P.P.

A - Obsah podnětu

Kanceláři veřejného ochránce práv (dále také „KVOP“) bylo dne 2. 7. 2008 doručeno podání paní P.P. z Českého Krumlova (dále také „stěžovatelka“) ze dne 30. 6. 2008, jímž se na veřejného ochránce práv obrátila ve věci zápisu narození svého syna J., narozeného dne 18. 2. 2007 v Itálii, do zvláštní matriky. Paní P.P. ve svém podnětu uvedla, že je českou státní občankou s trvalým pobytem na území České republiky. V roce 1997 se provdala za italského státního občana D.A., žila v Itálii, v souvislosti s uzavřením manželství získala italské občanství, takže neztratila české. V roce 2002 se s manželem rozešli a požádali italské úřady o rozluku a zároveň o zahájení rozvodového řízení. Manželství však vzhledem k průtahům řízení bylo rozvedeno až rozsudkem soudu v Bolzaně ze dne 15. 5. 2007. Paní P.P. dále uvedla, že od roku 2005 až do konce roku 2007 žila v nesezdaném svazku se svým současným partnerem G.M., rakouským státním občanem. Dne 18. 2. 2007 se v Itálii z tohoto vztahu narodil syn J., který narozením získal italské státní občanství. V lednu 2008 se přestěhovali do Českého Krumlova. Požádala o vydání osvědčení o státním občanství pro syna a o zápis narození do zvláštní matriky a vydání českého rodného listu. Dne 26. 3. 2008 vydal Úřad městské části Praha 1 osvědčení o státním občanství České republiky na jméno J.M. Zvláštní matrika však vydala synovi rodný list s příjmením bývalého manžela. Bylo jí sděleno, že by muselo být zahájeno řízení o zrušení a následně určení otcovství. S tímto postupem nesouhlasí, českým úřadům poskytla veškeré potřebné italské doklady řádně ověřené a přeložené do češtiny.

Obrátila se s žádostí o vyjádření na Ministerstvo spravedlnosti ČR (dále také „Ministerstvo spravedlnosti“ nebo „ministerstvo“). Učinila tak i zvláštní matrika. Z odpovědi Ministerstva spravedlnosti, mezinárodního odboru civilního, vyplývá, že otcovství bylo již platně zahraničním orgánem posouzeno a potvrzeno příslušnou veřejnou listinou, předkládat tuto věc soudu je bezpředmětné. Stěžovatelka dále uvedla, že podle jejího názoru je třeba v jejím případě postupovat podle italského práva, a české úřady by měly tuto skutečnost bez dalšího uznat. Zvláštní matrika však, i přes vyjádření Ministerstva spravedlnosti, vydala rodný list na příjmení po bývalém manželovi a neuznala platnost italské veřejné listiny.

Jelikož se stěžovatelka ve svém podání zmínila rovněž o problémech, které má se zdravotním pojištěním syna a se státní sociální podporou, pověřený zaměstnanec KVOP ji dne 11. 7. 2008 kontaktoval telefonicky a tyto otázky jí vysvětlil. Zákon o zdravotním pojištění ani zákon o státní sociální podpoře nevyžadují předložení českého rodného listu ze zvláštní matriky. Mělo by stačit předložit italský rodný list a doložit občanským průkazem, že je jako matka hlášena

v ČR k trvalému pobytu. Dítě by mělo být registrováno zpětně od narození u její zdravotní pojišťovny. Pokud se týká státní sociální podpory, není jisté, zda na rodičovský příspěvek má nárok z českého systému (nebo z rakouského nebo z italského). Upraveno je to směrnicí Evropské unie, která je poměrně komplikovaná. Úřad by se však neměl vymlouvat na to, že jí chybí rodný list syna ze zvláštní matriky. Vzhledem k tomu, že ve svém podání ochránci uvedla, že současně posílá stížnost i Magistrátu města Brna (dále také „magistrát“) jako bezprostředně nadřízenému orgánu zvláštní matriky Úřadu městské části Brno-střed (dále také „ÚMČ Brno-střed“), pověřený zaměstnanec KVOP paní P.P. vyzval k doložení odpovědi magistrátu.

Paní P.P. pověřenému zaměstnanci KVOP dne 15. 7. 2008 telefonovala, že rada ohledně zdravotního pojištění pomohla. Syn už je registrován u VZP ČR, a to dokonce na příjmení M. Byla znovu i na státní sociální podpoře. S rodičovským příspěvkem je to však komplikovanější, nárok má zřejmě z rakouského systému, kde je výdělečně činný otec dítěte.

Paní P.P. následně zaslala kopii odpovědi Magistrátu města Brna, odboru vnitřních věcí. Magistrát ve své odpovědi ze dne 14. 7. 2008 potvrdil stanovisko zvláštní matriky. Stěžovatelka tak splnila náležitosti podnětu podle § 11 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o veřejném ochránci práv“), neboť dokladovala svoji neúspěšnou snahu o nápravu.

Veřejný ochránce práv proto zahájil na základě podnětu paní P.P. šetření podle § 14 zákona o veřejném ochránci práv. Podle § 15 odst. 2 písm. b) zákona o veřejném ochránci práv požádal vedoucí odboru matriky Úřadu městské části Brno-střed o předložení kopie spisu k zápisu narození: J.M. (A.). O zahájení šetření současně vyrozuměl i vedoucí odboru vnitřních věcí Magistrátu města Brna a stěžovatelku.

B - Průběh šetření a skutková zjištění

Dne 11. 8. 2008 byla KVOP doručena kopie kompletní spisové dokumentace k zápisu narození. Spis obsahuje žádost paní P.P. o zápis narození syna J.M., nar. v Itálii, do zvláštní matriky, sepsanou dne 23. 4. 2008 na Městském úřadě v Českém Krumlově. Paní P.P. jako otce dítěte ve své žádosti uvedla pana G.M., státního občana Rakouska. K žádosti byly předloženy tyto doklady z Itálie:

- výpis z rejstříku rodných listů – J.M.;
- osvědčení o stavu rodiny - P.P., G.M., J.M.;
- rozsudek o rozvodu matky dítěte.

Dále byly předloženy tyto doklady vydané českými úřady:

- osvědčení o státním občanství ČR matky dítěte;
- osvědčení o státním občanství ČR dítěte – J.M.;
- rodný list matky dítěte.

K žádosti je připojeno prohlášení paní P.P. ze dne 23. 4. 2008 s údaji o jménu, příjmení a trvalém pobytu otce dítěte. Paní P.P. zároveň prohlásila, že ona i syn mají

i státní občanství Itálie, a proto požaduje zapsat údaje do rodného listu syna tak, jak jsou uvedeny v Itálii. Žádost paní P.P. o zápis narození syna byla s průvodním dopisem matrikářky Městského úřadu v Českém Krumlově doručena na Úřad městské části Brno-střed, zvláštní matriku, dne 25. 4. 2008. Dne 30. 4. 2008 byl do spisu připojen oddací list (pan D.A. a paní P.P., uzavření manželství dne 3. 10. 1997 Vipiteno, Itálie, s poznámkou o rozhodnutí soudu v Bolzanu o rozvodu, které nabylo právní moci dne 15. 5. 2007), vyhotovený zvláštní matrikou dne 30. 4. 2008. Téhož dne se součástí spisu stala žádost zvláštní matriky o poskytnutí rodného čísla pro fyzickou osobu J.A. Dne 12. 5. 2008 bylo na zvláštní matriku doručeno sdělení Ministerstva vnitra ČR s rodným číslem. Dne 20. 5. 2008 provedla matrikářka Emilie Pernicová zápis do knihy narození a téhož dne vyhotovila rodný list. Jako otec byl v matriční knize narození a na rodném listě zapsán pan D.A., příjmení dítěte bylo uvedeno A. Dne 20. 5. 2008 matrikářka Emilie Pernicová zaslala rodný list Městskému úřadu v Českém Krumlově k předání žadatelce. Ve spisu zvláštní matriky jsou dále založeny následující písemnosti:

- kopie dopisu vedoucí zvláštní matriky Libuše Šabatové ze dne 21. 5. 2008, kterým žádá o stanovisko Ministerstvo spravedlnosti;
- odpověď Ministerstva spravedlnosti, mezinárodního odboru civilního, ze dne 4. 6. 2008;
- odpověď Magistrátu města Brna, odboru vnitřních věcí, ze dne 14. 7. 2008, adresovaná paní P.P. a zaslaná zvláštní matrice na vědomí, včetně kopie stránky z publikace „Stanoviska veřejného ochránce práv“ s právní větou závěrečné zprávy o výsledku šetření, která se týká prohlášení o určení otcovství učiněného vdanou ženou;
- odvolání paní P.P. (doručené dne 25. 7. 2008) proti postupu zvláštní matriky - vydání rodného listu, adresované vedoucí odboru matriky ÚMČ Brno-střed Bc. Markétě Tintěrové, s připojeným stanoviskem Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. 6. 2008 (které ministerstvo zaslalo paní P.P. na vědomí), dále s některými doklady, které přikládala k žádosti o zápis narození a s fotokopií italského občanského průkazu syna;
- stížnost paní P.P. (doručená dne 29. 7. 2008), adresovaná vedoucí odboru matriky ÚMČ Brno-střed, na vedoucí zvláštní matriky Libuši Šabatovou.

Posledními písemnostmi, založenými ve spisu zvláštní matriky k zápisu narození J.M. k datu odeslání kopie tohoto spisu ochránci, jsou:

- odpověď vedoucí odboru matriky ÚMČ Brno-střed Bc. Markéty Tintěrové ze dne 5. 8. 2008, v níž konstatuje, že oddělení zvláštní matriky se dopustilo pochybení, a ztotožňuje se s právním názorem Ministerstva spravedlnosti;
- oznámení vedoucí odboru matriky ÚMČ Brno-střed ze dne 6. 8. 2008 o zahájení řízení ve věci zápisu narození syna J., resp. žádosti o opravu zápisu;
- výzva vedoucí odboru matriky ÚMČ Brno-střed ze dne 6. 8. 2008 k odstranění nedostatku podání - doplnění žádosti o doklad osvědčující, že nezl. J. nabyl narozením italské státní občanství, a o doklad o určení otcovství panem G.M..

Dne 24. 9. 2008 bylo KVOP doručeno sdělení vedoucí odboru matriky ÚMČ Brno-střed, že po doplnění nezbytných dokladů žadatelkou P.P. byla provedena oprava zápisu v knize narození a následně vystaven rodný list dítěte na jméno a příjmení J.M., kde byl pan G.M. zapsán jako otec dítěte. Kopii rodného listu vedoucí odboru ke svému sdělení přiložila.

C - Právní hodnocení

V průběhu šetření byla záležitost, s níž se paní P.P. na ochránce obrátila, vyřešena k její spokojenosti. Přesto pokládám za vhodné postup úřadů dodatečně zhodnotit, a to nejen po hmotněprávní stránce, ale zejména z hlediska procesního. Některé aspekty problematiky, které pokládám za poměrně závažné, nejsou totiž obsaženy ve stanovisku Ministerstva spravedlnosti, ani ve vyřízení stížnosti paní Pelechové vedoucí odboru matriky ÚMČ Brno-střed Bc. Markétou Tintěrovou.

Z hlediska hmotněprávního jde o střet italského a českého práva. Právní názor, podle něhož by se otcovství k synovi paní P.P. J., narozenému v Itálii, mělo posuzovat podle českého právního řádu, je prezentován ve stanovisku Magistrátu města Brna ze dne 14. 7. 2008, zaslaném stěžovatelce P.P. a na vědomí zvláštní matrice. Podle tohoto stanoviska je při zápisu narození dítěte do knihy narození nezbytné mít na zřeteli, že pokud se dítě narodí v době od uzavření manželství do uplynutí třístého dne po zániku manželství nebo po jeho prohlášení za neplatné, považuje se dle ustanovení § 51 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o rodině"), za otce manžel matky. Ve stanovisku magistrátu ze dne 14. 7. 2008 je dále uvedeno, že se může v praxi stát, že u dítěte, které se narodí v cizině, je do jeho rodného listu zapsán muž, jenž určil otcovství dle cizozemského práva, ale domněnka otcovství podle § 51 zákona o rodině svědčí manželovi nebo bývalému manželovi matky (např. Rakousko, Německo, Itálie). Podle stanoviska magistrátu nemá matrika v takovém případě jinou možnost než postupovat dle dikce ustanovení § 51 zákona o rodině. Jestliže domněnka otcovství svědčí manželovi nebo bývalému manželovi matky, pak prohlášení, jímž muž uznává otcovství k dítěti, nemá žádné právní účinky.[1] K provedení úkonu popření otcovství je dle zákona o rodině příslušný soud. Pokud lhůty stanovené v zákoně o rodině z jakéhokoliv důvodu uplynuly, je v takovém případě svěřena možnost popření otcovství nejvyššímu státnímu zástupci, a to bez časového omezení.

Ve prospěch stanoviska Magistrátu města Brna a nad rámec argumentace obsažené v tomto stanovisku lze ještě poukázat na ustanovení § 33 odst. 1 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZMPS"), dle něhož je-li někdo v rozhodné době státním občanem České republiky a považuje-li ho za svého příslušníka také jiný stát, je rozhodné státní občanství české. Jelikož paní P.P. je italskou státní občankou a současně českou státní občankou, nabyl její syn J. narozením kromě českého státního občanství[2] zřejmě i italské státní občanství. Pro české orgány je podle ustanovení § 33 odst. 1 ZMPS rozhodné české státní občanství.

---

[1] Na podporu tohoto argumentu připojil magistrát ke svému stanovisku výňatek ze Sborníku stanovisek veřejného ochránce práv - Matriční úřady, ASPI Praha, 2008, s právní větou k závěrečné zprávě ochránce o výsledku šetření ze dne 7. 1. 2002: „*Prohlášení o určení otcovství učiněné vdanou ženou je tzv. nulitním právním úkonem, který nemůže vyvolat žádné právní následky. Matriční úřad odmítnutím provést zápis narození na základě souhlasného prohlášení o určení otcovství učiněného v době, kdy nastávající matka byla vdaná, neporušil zákon, ani nejednal v rozporu s principy demokratického právního státu nebo dobré správy.*"

[2] Ustanovení § 3 písm. a) zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky: „Dítě nabývá narozením státní občanství České republiky, je-li alespoň jeden rodič státním občanem České republiky."

Dále nad rámec argumentace obsažené ve výše uvedeném stanovisku Magistrátu města Brna lze na podporu jeho právního názoru zmínit také ustanovení § 39 odst. 1 vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů (dále také „zákon o matrikách“). Dle tohoto ustanovení [písm. a)] se při provádění zápisů do zvláštní matriky postupuje tak, že zápisy matričních událostí se provádějí v souladu s předpisy platnými v době vzniku matriční události, jde-li o zápis matriční události osoby, která v době, kdy matriční událost nastala, byla občanem. Naproti tomu [písm. b)] podle matričního dokladu vydaného v cizině se zápisy provádějí tehdy, jde-li o zápis matriční události osoby, která v době, kdy matriční událost nastala, nebyla občanem.[3]

Právní názor, podle něhož by v daném případě mělo být postupováno podle italského práva, to znamená, že na českém rodném listě vydaném zvláštní matrikou by měl být uveden stejný otec jako na italském rodném listě, tj. pan G.M., a nikoliv pan D.A., jemuž svědčí domněnka otcovství podle českého práva, je prezentován ve stanovisku Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. 6. 2008, adresovaném vedoucí zvláštní matriky ÚMČ Brno-střed Libuši Šabatové, jehož kopii Ministerstvo spravedlnosti zaslalo paní P.P.. Ministerstvo spravedlnosti dovozovalo, že zvláštní matrika se bránila uznání platnosti veřejné listiny vydané zahraničním orgánem zřejmě s odkazem na ustanovení § 23 odst. 1 ZMPS,[4] a jelikož dítě nabylo narozením také české státní občanství, posuzovala uznání otcovství zvláštní matrika patrně podle českého právního řádu. Ministerstvo se však domnívá, že výše uvedená argumentace se neuplatní, neboť v daném případě nejde o určení práva rozhodného pro určení otcovství. Otcovství bylo již platně zahraničním orgánem posouzeno a potvrzeno patřičnou veřejnou listinou, takže české orgány žádné řízení o určení otcovství nevedou. Ministerstvo spravedlnosti ve svém stanovisku vyjádřilo názor, že by zvláštní matrika v Brně měla provést zápis a vydat český rodný list na základě předložených veřejných listin, přičemž platnost listin je třeba posuzovat na základě ustanovení § 52 ZMPS.[5] Ministerstvo dále provedlo rozbor příslušných ustanovení italského právního řádu[6] se závěrem, že podle jeho názoru došlo k uznání otcovství v Itálii platně. Podpůrně odkázalo na ustanovení § 23 odst. 3 ZMPS, které stanoví, že „k platnosti uznání otcovství postačí, stane-li se podle práva státu, v němž k uznání došlo“. Podle názoru Ministerstva spravedlnosti došlo k uznání otcovství v Itálii v souladu s tamním právem, žadatelka předložila o této skutečnosti patřičně ověřenou a přeloženou veřejnou listinu, není tedy nutné zahajovat soudní řízení o popření otcovství bývalého manžela matky a následně uznávat otcovství biologického otce. Fakticky neexistuje logický rozpor mezi ustanovením českého zákona o rodině a italskou úpravou. V obou právních řádech se uplatňuje stejná právní domněnka otcovství s tím rozdílem, že v ČR je vázána na rozvod, zatímco v Itálii se vychází z rozluky manželství.

[3] Jde o zápisy matričních událostí (narození, uzavření manželství) osob, které se staly českými státními občany např. udělením občanství, a do zvláštní matriky jsou tyto události zapsány dodatečně po udělení českého státního občanství.
[4] Určení (zjištění nebo popření) otcovství se řídí právním řádem státu, jehož příslušnost nabylo dítě narozením.
[5] Listiny vydané soudy a úřady v cizině, které platí na místě, kde byly vydány, za listiny veřejné, mají důkazní moc veřejných listin také v České republice, jestliže jsou opatřeny předepsanými ověřeními. Ve vztahu k Itálii se jedná o ověření tzv. apostilou na základě Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin, č. 45/1999 Sb.
[6] Domněnka určení otcovství k dítěti narozenému po rozluce (od stolu a lože) matky je konstruována obdobně jako tzv. první domněnka určení otcovství podle § 51 odst. 1 zákona o rodině.

Ministerstvo spravedlnosti odkázalo ve svém stanovisku na ustanovení § 23 odst. 3 ZMPS, podle něhož k platnosti uznání otcovství postačí, stane-li se podle práva státu, v němž k uznání došlo, jen podpůrně. Vzhledem k systematice celého § 23 ZPMS lze mít za to, že odkaz na cizí právní řád podle odst. 3 se uplatní jen tehdy, nebude-li možné určit otcovství podle předchozích odstavců. Je tedy diskutabilní, zda kolizní normu odkazující na cizí právní řád lze použít i v případě, kdy otcovství je možno určit - za použití kolizní normy dle § 23 odst. 1 a s přihlédnutím k § 33 odst. 1 ZMPS - podle českého právního řádu, byť s odlišným výsledkem.

Nad rámec argumentace obsažené ve stanovisku Ministerstva spravedlnosti a ve prospěch jeho závěru lze poukázat na judikaturu Evropského soudního dvora, a to rozsudek ze dne 2. 10. 2003, C 148/02, ve věci Carlos Garcia Avello proti Belgii.[7] Z rozsudku lze patrně dovodit obecnější závěr, že občan EU (s dvojím státním občanstvím) se může rozhodnout, kterým právem se budou řídit jeho osobní záležitosti. Zdá se totiž neslučitelné se statusem a právy občana Evropské unie, aby se otcovství určovalo rozdílně podle zákonů různých členských zemí. V daném případě se tak matka mohla rozhodnout, podle jakého právního řádu se má určit otcovství k narozenému dítěti, které má po ní dvojí státní občanství (italské a české).

Jak je z výše uvedeného patrné, není snadné určit, podle jakého právního řádu by zvláštní matrika měla postupovat. Hlavní výtka směřující proti zvláštní matrice se však v daném případě netýká použití kolizních norem ZMPS a následné aplikace hmotněprávních ustanovení zákona o rodině, ale procesní stránky.

Zákon o matrikách obsahoval ve svém ustanovení § 87 odst. 1[8] výčet postupů podle tohoto zákona, kdy je správní orgán povinen **v případě nevyhovění žádosti v plném rozsahu vydat rozhodnutí ve správním řízení**. Ve výčtu byla i ustanovení § 5 a § 19,[9] která se týkají obecně zápisu matriční události do matriční knihy (§ 5) a podrobného postupu při zápisu do knihy narození (§ 19).

Zvláštní matrika žadatelce o zápis narození syna J. paní P.P. v plném rozsahu nevyhověla. V takovém případě nebyla oprávněna zapsat do matriční knihy narození a uvést na rodný list příjmení dítěte a otce dítěte jinými údaji, než jaké uvedla žadatelka do žádosti o zápis narození, sepsaný dne 23. 4. 2008 u Městského úřadu v Českém Krumlově.[10] V tomto postupu zvláštní matriky spatřuji největší pochybení. Úředník vykonávající státní správu by si měl být vědom, že pokud dojde ke sporu

[7] Soudní dvůr Evropského společenství omezil volnost Belgického království určovat pravidla pro užívání jména a příjmení. Španělsko-belgickému páru se v Belgii narodily děti, které mají obě státní občanství. Belgické úřady zaregistrovaly příjmení dětí podle belgických pravidel. Rodiče požádali o změnu příjmení dětí podle španělských pravidel. Belgické úřady žádost zamítly. Z rozhodnutí Evropského soudního dvora vyplývá požadavek na větší flexibilitu belgické právní úpravy, která by měla zohlednit specifické situace. I když členským státům Unie náleží stanovit pravidla pro tvorbu příjmení, musí nicméně dodržovat práva občanů Unie přiznaná jim v čl. 12 (zákaz diskriminace založené na státní příslušnosti) a v čl. 18 odst. 1 (svoboda pohybu a pobytu na území členských států) Smlouvy o založení Evropského společenství.
Text rozsudku v anglickém znění na adrese:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002J0148:EN:HTML.

[8] Ve znění do 30. 6. 2008.

[9] Po novelizaci zákonem č. 239/2008 Sb. je od 1. 7. 2008 ustanovení § 5 a § 19 obsaženo v § 87 odst. 2 zákona o matrikách. Formulace v původním § 87 odst. 1: „Pokud se žadateli podle … vyhoví v plném rozsahu, nevydává se správní rozhodnutí.“ byla nahrazena novým zněním v § 87 odst. 2: „Pokud se žadateli podle … nevyhoví v plném rozsahu, vydá se o tom rozhodnutí“.

[10] Na této písemnosti sepsané s žadatelkou dne 23. 4. 2008 na Městském úřadě v Českém Krumlově je u příjmení dítěte „M.“ tužkou dopsáno „A.“, údaje o otci G.M. jsou přeškrtnuty a dopsáno „manžel matky“.

s občanem, musí být tento spor úřadu a občana rozhodnut někým třetím. Nejdříve nadřízeným správním orgánem a posléze případně soudem.

Pokud by zvláštní matrika o odmítnutí provést zápis příjmení dítěte „M." a otce G.M. vydala správní rozhodnutí, paní Pelechová mohla podat odvolání k Magistrátu města Brna, a pokud by magistrát odvolání nevyhověl, mohla se dále bránit podáním správní žaloby ke krajskému soudu.

Zvláštní matrika chybuje, pokud namísto vydání zamítavého správního rozhodnutí upřednostňuje vydání rodného listu bez zbytečných průtahů. Může tak činit i pod dojmem, že žadatelce, která nebude moci předložit český rodný list dítěte, způsobí komplikace ohledně zdravotního pojištění dítěte v České republice a také při žádosti o dávky státní sociální podpory. Tyto obavy jsou však liché. Jak je již uvedeno výše, zákon o zdravotním pojištění ani zákon o státní sociální podpoře nevyžadují předložení českého rodného listu ze zvláštní matriky.[11] Mělo by stačit předložit cizozemský rodný list a doložit občanským průkazem, že matka dítěte narozeného v cizině je hlášena v ČR k trvalému pobytu.

Výtku musím směřovat i proti Magistrátu města Brna, který v odpovědi stěžovatelce ze dne 14. 7. 2008 procesní stránku věci zcela opomněl. Stanovisko veřejného ochránce práv, které magistrát ke své odpovědi ze dne 14. 7. 2008 připojil, nebylo na magistrátu přečteno důkladně. Odhlédneme-li již od skutečnosti, že ochránce tu neřešil věc s cizím prvkem, nutno poznamenat, že v závěrečné zprávě ochránce o výsledku šetření ze dne 7. 1. 2002, na níž magistrát odkazuje, je mimo jiné uvedeno, že matriční úřad by provedení zápisu měl odmítnout vydáním zamítavého správního rozhodnutí.

Úřad městské části Brno-střed ani stěžovatelka P.P. nezaslaly Kanceláři veřejného ochránce práv doklady, které k žádosti o zápis narození na základě výzvy vedoucí odboru matriky Bc. Markéty Tintěrové ze dne 6. 8. 2008 zvláštní matrice dodatečně předložila. Vydáním rodného listu J.M. dne 22. 9. 2008 již zvláštní matrika v plném rozsahu vyhověla žádosti. Nepřísluší mi hodnotit, zda předložené doklady měly všechny náležitosti a zvláštní matrika postupovala ve všech ohledech správně.

Pokud jde o procesní stránku věci, pokládám postup vedoucí odboru matriky ÚMČ Brno-střed Bc. Markéty Tintěrové, která podání stěžovatelky ze dne 18. 7. 2008 posoudila jako žádost o opravu zápisu narození v matriční knize, za správný. Rovněž tak nemám výhrady proti tomu, jak vedoucí odboru matriky vyřídila stížnost paní Pelechové ze dne 21. 7. 2008 na vedoucí zvláštní matriky Libuši Šabatovou.

Zbývá zhodnotit, zda bylo správné, když vedoucí odboru matriky Bc. Tintěrová vyzvala dne 6. 8. 2008 paní P.P. k doplnění žádosti o doklad, osvědčující, že nezletilý J., nar. 18. 2. 2008 v Itálii, nabyl státní občanství Itálie narozením, a o doklad o určení otcovství panem G.M., a zda nestačilo, aby zvláštní matrika opravila zápis v knize narození a vydala nový rodný list pouze na základě italského rodného listu nezletilého J.. Proti tomuto postupu vznesla stěžovatelka námitky v telefonickém rozhovoru s pověřeným zaměstnancem Kanceláře veřejného ochránce práv dne 11. 8. 2008.

[11] Povinnost předložit doklad ze zvláštní matriky má občan pouze podle zákona o občanských průkazech a podle zákona o cestovních dokladech, jsou-li údaje zapisované do občanského průkazu nebo do cestovního dokladu uvedeny v dokladu vystaveném orgánem cizího státu.

Aby se určení otcovství mohlo řídit podle italského práva, muselo být bezpečně prokázané, že nezletilý J. nabyl narozením také italské státní občanství. Proto byla žadatelka o opravu zápisu vyzvána k doložení dokladu osvědčujícího, že nezletilý J. nabyl narozením italské státní občanství. Požadavek předložit doklad o určení otcovství vyplývá zřejmě z dlouholetých poznatků zvláštní matriky, že ve všech státech je rodný list veřejnou listinou prokazující také otcovství. Rodný list je v některých státech veřejnou listinou prokazující pouze jméno, příjmení, datum a místo narození dítěte.[12] S ohledem na tyto důvody pokládám postup vedoucí odboru matriky i v tomto směru za správný.

K případu zápisu otcovství k nezletilému J. bych chtěla ještě podotknout, že jej lze zobecnit pouze ve vztahu ke státům Evropské unie. Cizí právní řád bylo v daném případě možno použít pouze s ohledem na práva občanů Evropské unie garantovaná ve Smlouvě o založení Evropských společenství. Vedoucí odboru matriky ÚMČ Brno-střed Bc. Markéta Tintěrová správně ve svém dopisu paní P.P. ze dne 5. 8. 2008 poukazuje na to, že dítě narozením získalo státní občanství dvou států Evropské unie. Poněkud nevýstižná je však výtka vedoucí odboru matriky vůči zvláštní matrice, že si stanovisko Ministerstva spravedlnosti měla vyžádat před provedením zápisu v knize narození a vydáním rodného listu. Stanovisko Ministerstva spravedlnosti není pro zvláštní matriku závazné.[13] Nadto lze poznamenat, že ze stanoviska Ministerstva spravedlnosti specifikum případu dané členstvím České republiky a Itálie v Evropské unii nijak nevyplynulo.

D - Závěry

Podle § 1 odst. 1 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, působí veřejný ochránce práv k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí, uvedených v tomto zákoně, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností, a tím přispívá k ochraně práv a svobod.

Zjistí-li ochránce šetřením porušení právních předpisů či jiná pochybení, vyzve podle § 18 odst. 1 zákona o veřejném ochránci práv úřad, aby se k jeho zjištěním ve lhůtě 30 dnů vyjádřil.

Jak jsem již uvedla výše, moje hlavní výtka se týká procesního postupu zvláštní matriky po obdržení žádosti paní P.P. o zápis narození jejího syna J. do knihy narození. Toto pochybení zvláštní matriky bylo napraveno začátkem srpna 2008 vedoucí odboru matriky Bc. Markétou Tintěrovou.

Pokud jde o hmotněprávní stránku věci, případ vyvolává řadu otázek. Nepokládám za správné, aby otcovství k dítěti bylo v různých státech určováno s rozdílným výsledkem. Zdá se však, že právní instrumenty nejsou dostatečně způsobilé k tomu, aby tyto nepříznivé situace zcela odstranily. Zřetelné odpovědi nedává ani stávající evropské právo. Pokud chceme dospět k uspokojujícímu

[12] Matka může na rodný list uvést jako otce dítěte muže, aniž bylo jeho otcovství určeno. Důvodem této praxe v některých státech je zřejmě jakási ochrana svobodných matek, resp. nemanželských dětí.
[13] Mgr. Zuzana Fišerová, pověřená řízením mezinárodního odboru civilního, na to také upozornila paní Pavlu Pelechovou v průvodním dopisu ze dne 5. 6. 2008 ke kopii stanoviska zasílaného zvláštní matrice.

výsledku alespoň v rámci Evropské unie, nezbývá než použít základní principy, na nichž je Evropská unie založena.

Jelikož jsem šetřením zjistila pochybení úřadů, je mou povinností umožnit jim, aby se k mým zjištěním, resp. k právnímu hodnocení, vyjádřily. Zprávu zasílám vedoucí odboru matriky Úřadu městské části Brno-střed a vedoucí odboru vnitřních věcí Magistrátu města Brna. Zprávu dále zasílám stěžovatelce a na vědomí rovněž Mgr. Zuzaně Fišerové, pověřené řízením mezinárodního odboru civilního Ministerstva spravedlnosti. Vzhledem k tomu, že záležitost, s níž se stěžovatelka na veřejného ochránce práv obrátila, byla v průběhu šetření vyřešena k její spokojenosti, nevyžaduji nutně od dotčených úřadů odpověď. Pokud se budou chtít ke zprávě jakkoliv vyjádřit, očekávám jejich stanoviska ve lhůtě zhruba do 30 dnů od dne doručení tohoto dopisu. Jinak budu tuto záležitost pokládat za uzavřenou.

RNDr. Jitka S e i t l o v á
zástupkyně veřejného ochránce práv